

# Подготовка обращения в арбитражный суд

Файл 10. Раздел А — проверочный лист готовности. Раздел Б — шаблон искового заявления. Раздел В — описание материалов для передачи специалисту. Раздел Г — после решения.

**Важно, прочитайте до использования.** Это рабочий шаблон, а не юридическая консультация и не гарантия взыскания. Система рассчитана на одну ситуацию: работы приняты заказчиком, срок оплаты истёк, оплаты нет или она частичная. Если работы не приняты, система не подходит: сначала нужна приёмка работ по договору. Приоритет всегда у условий вашего договора. Если заказчик удерживает оплату, заявляет зачёт, неустойку, недостатки или встречное требование, оспаривает подпись или объёмы, направил мотивированный отказ, работы сданы односторонним актом, в долге есть доработы без соглашения или есть признаки банкротства — это границы системы: откройте файл 01 и действуйте по строке своей границы. Ставок, сроков и размеров пошлин числом в тексте нет намеренно: они меняются, а файл сам не обновляется — берите их из названного источника на дату документа.

*Редакция-кандидат. Правовые ссылки этой редакции не прошли юридическую приёмку; перед применением сверьте их с действующей редакцией закона.*

## Раздел А. Проверочный лист готовности

| № | Проверка                                                                                                                                                                          | Где подтверждается                                     | <input type="checkbox"/> |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 | Претензия направлена, доказательство направления есть                                                                                                                             | Файл 04, «Реестр передачи»                             | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Срок, по истечении которого можно обращаться в суд, истёк (по договору или закону, если ими установлен иной срок, а иначе — по ч. 5 ст. 4 АПК РФ, со дня направления претензии)   | Файл 02, «Контроль ответа»                             | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Заказчик не отвечает признакам банкротства (проверка в день подачи)                                                                                                               | Картотека арбитражных дел, Федресурс; иначе граница В3 | <input type="checkbox"/> |
| 4 | Нет встречных требований, зачётов, удержаний, неустойки, доработ без соглашения по спорной сумме — или они переданы специалисту                                                   | Файл 04, «Взаиморасчёты»; иначе граница В2 или В5      | <input type="checkbox"/> |
| 5 | Нет мотивированного отказа, спора о подписи, спора об объёме или качестве по актам, которые входят в иск, — акты, оспоренные заказчиком, в иск не включены и переданы специалисту | Файл 02, «Контроль ответа»; иначе граница В4           | <input type="checkbox"/> |
| 6 | Определён суд: по общему правилу — по адресу ответчика (ст. 35 АПК РФ), если договор не устанавливает иное (ст. 37 АПК РФ)                                                        | Договор, ЕГРЮЛ ответчика                               | <input type="checkbox"/> |

| №  | Проверка                                                                                                                          | Где подтверждается                                              | <input type="checkbox"/> |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 7  | Цена иска = долг + проценты на дату иска (ст. 103 АПК РФ)                                                                         | Файл 08 со статусом «ГОТОВ»                                     | <input type="checkbox"/> |
| 8  | Государственная пошлина рассчитана по действующей редакции ст. 333.21 НК РФ и уплачена                                            | Калькулятор на сайте суда или в «Мой арбитр»                    | <input type="checkbox"/> |
| 9  | Выбран вид производства: приказное (гл. 29.1 АПК РФ), упрощённое (гл. 29 АПК РФ) или общее; пороги сумм — по действующей редакции | АПК РФ, действующая редакция                                    | <input type="checkbox"/> |
| 10 | Копия иска и приложений, которых у ответчика нет, направлена ответчику (п. 1 ст. 126 АПК РФ)                                      | Файл 04, «Реестр передачи»                                      | <input type="checkbox"/> |
| 11 | Все приложения собраны (ст. 126 АПК РФ)                                                                                           | Файл 04, «Реестр приложений»: строка «Нужно к иску, но нет» = 0 | <input type="checkbox"/> |
| 12 | Срок исковой давности не пропущен (ст. 196 ГК РФ)                                                                                 | Дата начала просрочки, файл 02                                  | <input type="checkbox"/> |

### Как заполнить перечень приложений к иску (раздел Б)

- Перечень собирается из файла 04, лист «Реестр приложений»: в него переносится каждая строка, у которой в колонке «К иску» стоит «Да», — одна строка реестра, одна строка перечня, в порядке реестра. В графу «Документ» впишите наименование документа (колонка «Документ» реестра), его номер и дату (колонка «№ и дата»), в графу «Листов» — число листов (колонка «Листов»). В самом иске ссылки на файл 04 нет: в перечень вписываются сами документы.
- В перечне должны быть: документ об уплате пошлины; доказательство направления иска ответчику; договор; акты; доказательства передачи; расчёт; претензия и доказательство её направления; выписки ЕГРЮЛ на истца и ответчика; доверенность представителя (если подписывает представитель).
- Входящие документы заказчика — гарантийное письмо, протокол переговоров или соглашение, подписанный Заказчиком акт сверки, возражения Заказчика — попадают в перечень так же: если у их строки в реестре в колонке «К иску» стоит «Да».
- Доверенность представителя прикладывается, только если иск подписывает представитель. Подписывает руководитель — в реестре у строки «Доверенность представителя» в колонке «К иску» поставьте «Нет» и в перечень её не включайте.
- Лишние пустые строки перечня удалите; не хватает строк — добавьте. Строку документа из перечня выше не удаляйте и не оставляйте пустой: нет документа — иск не готов (пункт 11 проверочного листа: «Нужно к иску, но нет» = 0).
- Перед подписанием сверьте: строк в перечне столько же, сколько в реестре строк с «Да» в колонке «К иску», и число листов в каждой строке совпадает с реестром.

*Реквизиты искового заявления определены ст. 125 АПК РФ, перечень приложений — ст. 126 АПК РФ. Сверьте шаблон с их действующей редакцией.*

### Как сохранить чистую копию искового заявления

Сохраните этот файл под новым именем «Исковое заявление.docx». В копии удалите всё до строки «В Арбитражный суд» включительно с заголовком «Раздел Б», а саму строку с наименованием суда сохраните. Затем удалите всё после подписи с датой в конце заявления: разделы В и Г в суд не направляются. Сохраняются реквизиты сторон, текст и требования, таблица приложений, подпись и дата. Исходный файл 10 с разделами А–Г оставьте для работы.

В чистой копии замените все поля в двойных фигурных скобках, заполните перечень приложений по правилам выше и удалите лишние пустые строки. Перед направлением сохраните копию в PDF и проверьте все страницы: первая строка — наименование суда, последняя — подпись с датой; внутренних инструкций, заголовков разделов и незаполненных полей нет. Направляйте ответчику и в суд только чистую копию и приложения.

## Раздел Б. Исковое заявление

В Арбитражный суд {{НАИМЕНОВАНИЕ\_СУДА}}

Истец: {{НАИМЕНОВАНИЕ\_СУБПОДРЯДЧИКА}}, ИНН {{ИНН\_ИСТЦА}}, ОГРН {{ОГРН\_ИСТЦА}}, адрес: {{АДРЕС\_ИСТЦА}}, тел. {{ТЕЛЕФОН}}, эл. почта {{EMAIL}}

Ответчик: {{НАИМЕНОВАНИЕ\_ЗАКАЗЧИКА}}, ИНН {{ИНН\_ОТВЕТЧИКА}}, ОГРН {{ОГРН\_ОТВЕТЧИКА}}, адрес (по ЕГРЮЛ): {{АДРЕС\_ОТВЕТЧИКА}}

Цена иска: {{ЦЕНА\_ИСКА}} руб. Государственная пошлина: {{ГОСПОШЛИНА}} руб.

### **ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о взыскании задолженности по договору подряда и процентов за пользование чужими денежными средствами**

Между Истцом (Субподрядчик) и Ответчиком (Заказчик) заключён договор № {{НОМЕР\_ДОГОВОРА}} от {{ДАТА\_ДОГОВОРА}}. Истец выполнил, а Ответчик принял работы на сумму {{СУММА\_ПО\_АКТАМ}} руб., что подтверждается актами {{ПЕРЕЧЕНЬ\_АКТОВ}}, подписанными Ответчиком.

Согласно п. {{ПУНКТ}} договора оплата производится {{СРОК\_ОПЛАТЫ}}. Ответчик оплатил {{ОПЛАЧЕНО}} руб.; задолженность составляет {{СУММА\_ДОЛГА}} руб.

Обязанность оплатить принятые работы установлена ст. 309, 310, 711, 746 ГК РФ. На сумму долга начислены проценты по ст. 395 ГК РФ по каждому акту — со дня, следующего за последним днём срока его оплаты, по {{ДАТА\_ПО}} — в сумме {{СУММА\_ПРОЦЕНТОВ}} руб. (расчёт по актам приложен).

Досудебный порядок соблюден: претензия № {{НОМЕР}} от {{ДАТА\_ПРЕТЕНЗИИ}} направлена Ответчику {{ДАТА\_НАПРАВЛЕНИЯ}} {{СПОСОБ}}, {{ТРЕК}}; {{ОТВЕТ\_НЕ\_ПОЛУЧЕН / ПОЛУЧЕН\_ОТКАЗ\_БЕЗ\_МОТИВОВ}}.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 309, 310, 395, 711, 746 ГК РФ, ст. 4, 110, 125, 126 АПК РФ, прошу:

1. Взыскать с Ответчика задолженность {{СУММА\_ДОЛГА}} руб.
2. Взыскать с Ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные по каждому акту со дня, следующего за последним днём срока его оплаты, по {{ДАТА\_ПО}} согласно расчёту, в сумме {{СУММА\_ПРОЦЕНТОВ}} руб. и далее по день фактической оплаты долга.
3. Взыскать с Ответчика расходы по уплате государственной пошлины.

Приложения:

| № | Документ (наименование, № и дата) | Листов |
|---|-----------------------------------|--------|
| 1 |                                   |        |
| 2 |                                   |        |
| 3 |                                   |        |
| 4 |                                   |        |
| 5 |                                   |        |
| 6 |                                   |        |
| 7 |                                   |        |
| 8 |                                   |        |

| №  | Документ (наименование, № и дата) | Листов |
|----|-----------------------------------|--------|
| 9  |                                   |        |
| 10 |                                   |        |
| 11 |                                   |        |
| 12 |                                   |        |
| 13 |                                   |        |
| 14 |                                   |        |
| 15 |                                   |        |
| 16 |                                   |        |
| 17 |                                   |        |
| 18 |                                   |        |

{{ДОЛЖНОСТЬ}} \_\_\_\_\_ / {{ФИО}} / {{ДАТА\_ПОДПИСАНИЯ\_ИСКА}}

## Раздел В. Описание материалов для передачи специалисту

Используется при любой границе В2–В5 и при решении не подавать иск самостоятельно. Специалист получает весь пакет сразу — это экономит его время и ваши деньги.

| №  | Материал                                                                     | Где взять                                                | Есть<br><input type="checkbox"/> | Лист<br>ов |
|----|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| 1  | Договор, допсоглашения, приложения, смета                                    | Ваш архив                                                | <input type="checkbox"/>         |            |
| 2  | Акты КС-2 / акты, справки КС-3, подписанные обеими сторонами                 | Ваш архив: подписанные экземпляры                        | <input type="checkbox"/>         |            |
| 3  | Доказательства получения актов заказчиком (отметка, описание, квитанции ЭДО) | Ваш архив                                                | <input type="checkbox"/>         |            |
| 4  | Журнал работ, исполнительные схемы — если спор об объёме или качестве        | Ваш архив                                                | <input type="checkbox"/>         |            |
| 5  | Переписка с заказчиком: возражения, ответы, требования                       | Ваш архив; файл 04, «Реестр приложений»                  | <input type="checkbox"/>         |            |
| 6  | Реестр передачи с доказательствами направления                               | Файл 04, «Реестр передачи»                               | <input type="checkbox"/>         |            |
| 7  | Реестр взаиморасчётов, платёжные поручения, акт сверки                       | Файл 04, «Взаиморасчёты»                                 | <input type="checkbox"/>         |            |
| 8  | Входящие документы заказчика: гарантийные письма, акт сверки, возражения     | Файл 04, «Реестр приложений»; файл 02, «Контроль ответа» | <input type="checkbox"/>         |            |
| 9  | Протоколы переговоров, соглашения                                            | Файл 05                                                  | <input type="checkbox"/>         |            |
| 10 | Уведомление, претензия, доказательства направления                           | Файлы 06, 09; файл 04, «Реестр передачи»                 | <input type="checkbox"/>         |            |
| 11 | Расчёт процентов                                                             | Файл 08                                                  | <input type="checkbox"/>         |            |
| 12 | Итог детальной проверки и карта рисков                                       | Файл 02                                                  | <input type="checkbox"/>         |            |
| 13 | Выписки ЕГРЮЛ, результаты проверки на банкротство                            | nalog.ru, kad.arbitr.ru, fedresurs.ru                    | <input type="checkbox"/>         |            |
| 14 | Краткая хронология: даты подписания актов, оплат, писем                      | Файл 02, «Контроль ответа»                               | <input type="checkbox"/>         |            |
| 15 | Вопрос к специалисту одной фразой                                            | —                                                        | <input type="checkbox"/>         |            |

## Раздел Г. После решения суда

- Отслеживайте дело в картотеке арбитражных дел; после вступления решения в силу получите исполнительный лист.
- Исполнительный документ о взыскании денежных средств можно предъявить непосредственно в банк, где открыт счёт должника (ст. 8 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»), или в службу судебных приставов. Перечень сведений заявления сверьте по действующей редакции.
- Взыскание невозможно или должник в признаках банкротства — граница В3.